والإياب وببعثه لها وبإنزائه عليها فمتن وان من الولادة كأمة زوّجتها
فماتت من الولادة وبجحدها ثم في قبول بيّنة الردّ خلاف وبموته ولم
يوص ولم توجد الا لكعشر سنين وأخذها ان ثبت بكتابة عليها
انها له انّ ذلك خطه او خطّ الميّت وبسعيه بها لمصادر وبموت
المرسَل معه لبلد ان لم يصل اليه وبكلُبس الثوب وركوب الدابّة
والقولُ له انّه ردّها سالمةً ان اقرّ بالفعل وان أكراها لمكّة ورجعت
بحالها الا انّه حبسها عن اسواقها فلك قيمتها يومَ كرائه ولا كراء
او أخذُه وأخذها وبدفعها مدّعيا انكّ أمرتَه به وحلفتَ والا حلف
وبرئ الا ببيّنة على الأمر ورجع على القابض وان بعثتَ اليه بمال
فقال تصدّقتَ به عليّ وأنكرتَ فالرسولُ شاهد وهل مطلقا او ان
كان المال بيده تاويلان وبدعوى الردّ على وارثك او المرسلِ اليه
المُنكرِ كعليك ان كانت لك بيّنةٌ به مقصودة لا بدعوى التلف او عدمِ
العلم بالتلف او الضياع وحلف المتّهم ولم يفده شرط نفيها فإن نكل
حلفتَ ولا ان شرط الدفع للمرسَل اليه بلا بيّنة وبقوله تلفت قبل
ان تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر لا ان قال لا ادري
متى تلفت وبمنعها حتّى يأتي الحاكمَ ان لم تكن بيّنة لا ان قال
ضاعت من سنين وكنتُ أرجوها ولو حضر صاحبُها كالقراض وليس
له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ولا أجرة حفظها بخلاف محلّها ولكلّ
تركُها وان اودع صبيّا او سفيهًا او اقرضه او باعه فأتلف لم يضمن
وان باذن أهله وتعلّقت بذمّة المأذون عاجلا وبذمّة غيره ان عتق
ان لم يُسقِطه السيّدُ وان قال هي لأحدكما ونسيتُه تحالفا وقُسمت
بينهما وان اودع اثنين جُعل بيد الأعدل ،

باب